

中国转型期商业银行的公司治理与绩效研究*

□赵昌文 杨记军 夏 秋

摘要 本文利用 2005 年和 2006 年度国有控股商业银行、股份制商业银行与地方城市商业银行三类商业银行的年报数据,研究了中国商业银行公司治理与绩效之间的关系,主要结论如下:第一,商业银行的政府持股比例与银行业绩之间存在显著的倒“U”型关系既不支持政府股东发展观点即政府持股比例越高、银行业绩越好,也不单纯支持政府股东政治家观点即政府持股比例越高、银行业绩越差。第二,董事会规模与银行业绩之间存在显著的倒“U”型关系,因为董事会往往是股东之间利益格局博弈的结果。第三,具有金融从业经验的独立董事真正改善了公司治理,显著提高了银行业绩,这一特征来源于银行业决策的专业性与复杂性。此外,无直接证据支持战略投资者持股、管理层持股激励能够显著提高银行业绩。本文的研究表明,传统的公司内部治理机制依然适用于中国的商业银行,但内部治理机制真正有效的发挥作用还需要外部治理环境的不断改善,而中国转型期的经济背景和银行业的特殊性决定了外部治理环境的完善需要一个过程。因此,我们必须深刻地认识到商业银行改革的长期性与复杂性。

关键词 商业银行 公司治理 业绩

一、引言

20 世纪 90 年代,亚洲金融危机的爆发,引发了人们对金融机构特别是银行公司治理(Corporate Governance of Banks)问题的深入反思,继而认识到有效加强银行公司治理对提高国家金融体系稳定性与金融安全的深刻重要性。在此背景下,1999 年 9 月,巴塞尔银行监管委员会颁布了《加强银行机构公司治理》,进一步推动了银行公司治理问题成为全球理论界、银行界和政府共同关注的焦点(李维安、曹廷求,2004)。

从世界范围看,银行公司治理仍然是一个较新的研究领域,如何构建适用于银行公司治理的理论研究框架,成为国内外学术界非常关注的问题。Polo(2007)指出,目前全球针对银行公司治理概念与研究框架最主要的争论在于:传统的、一般性公司的治理理论研究框架是否适用于银行公司治理?围绕这一话题,国内外许多研究者(Prowse, 1997; Ciancanelli and Gonzalez, 2000; Caprio and Levine, 2002; Adams and Mehran, 2003; Macey and O'Hara, 2003; Levine, 2003; Arun and Turner, 2004; Nam, 2004; Polo, 2007; 潘敏, 2006)认为,与一般性的公司比较,银行具有更多的特殊性;这些特殊性使得银行的治理机制与一般性公司的治理机制存在较大的不同,例如:(1)高负债/权益比的银行资本结构,这是因为银行的负债比例一般都高达 90%以上,例如巴塞尔协议对银行自有资本的要求也仅是 8%以上。(2)银行的负债主要是通过小额负债(即居民存款)构成,而且即使是企业存款,单一企业的存款占银行总存款的比率也非常低,这导致银行债权人往往处于高度的分散状态。(3)为满足小额投资者不同的风险—收益偏好,银行往往为投资者提供各种流动性较强的存款合同;而银行的资产往往由各种期限较长、流动性较差的贷款构成,结果使得银行的资产负债期限结构不匹配。这样,银

* 作者感谢教育部新世纪优秀人才支持计划基金(NCET-04-0883)、四川大学 985 工程和西南财经大学 211 工程资助,感谢香港中文大学何佳教授、美国 Furman University 经济系助教肖晟博士、清华大学俞乔教授、四川大学李竹渝教授,以及四川大学金融研究所等 Seminar 上杜江、吴萌、边东等同仁的有益建议。文责自负。

行虽然发挥了流动性创造功能,但也容易导致存款人挤兑现象。(4)银行金融契约信息不对称程度更加严重或更具不透明性,委托代理关系更为复杂。(5)银行产品市场以及并购市场限制性竞争特性,导致有效的管理层激励与约束机制一定程度失效,增强了管理层代理动机;等等。

Polo(2007)指出,一般性公司的治理理论研究框架是否适用于银行公司治理,这一问题尽管存在很大争议;但是,仍有很多证据表明,诸如所有权结构、高管激励、董事会制度等传统的公司治理机制在银行治理中依然发挥着重要作用。实际上,Crespi, García-Cestona 和 Salas(2003)、John 和 Qian(2003)、Adams 和 Mehran(2005)、Belkhir(2005)、Alonso 和 González(2006)等人的研究也支持了这一论点。

针对中国商业银行,一方面因为商业银行治理研究兴起的时间不长,另一方面也因为数据收集困难等原因,实证研究相对较少。已有的实证研究,根据数据收集来源,大致可以划分为两种类型:第一类是基于调研数据的实证,例如:李维安、曹廷求(2004),曹廷求、段玲玲(2005),曹廷求、郑录军、于建霞(2006),卫新江(2006)等等;第二类是基于银行年报等公开性数据的实证,例如:杨德勇、曹永霞(2007),宋增基、陈全、张宗益(2007),王朝弟(2007)等。这些研究,基于银行股权结构、管理层激励、董事会等多个方面,揭示了传统公司治理机制在银行治理中的重要作用,提供了中国商业银行(含农村信用社等)公司治理机制非常宝贵而有限的经验证据。

本文中,我们以中国境内三类商业银行:大型国有控股商业银行、股份制商业银行与城市商业银行 2005 年与 2006 年的年报数据为基础,结合中国经济转型期特点,研究了传统的公司治理机制适用于中国商业银行的有效性。与上述研究比较,本文的特点主要体现为以下 2 个方面。

第一,本文研究充分建立在中国商业银行转型期的公司治理特征基础上,与之前的研究比较,重新定义与设计了一些更符合中国商业银行公司治理特征、更具针对性的模型变量。这些变量的选择,不但使本文获得了与之前已有研究不同的重要结论,也使本文结论更符合现在银行业的实际情况,更加具有经济解释含义。

第二,本文样本数据较为全面地包括了中国境

内主要的三类商业银行:大型国有控股商业银行、上市股份制商业银行与城市商业银行,既包括上市银行也包括非上市银行,既包括全国性银行也包括地方性银行。这种样本数据的选择,一定程度上保证了本文结论的普遍性。

二、中国转型期商业银行的公司治理特征分析与研究假设

针对发展中国家特别是转型经济国家,商业银行的公司治理之所以非常重要,根据 Arun 和 Turner(2004)的总结,主要在于几个方面的原因:第一,国家的银行在国家金融体系中占据绝对重要的地位,是国家经济发展强有力的推动引擎;第二,资本市场普遍未充分发展,这导致银行仍然是绝大多数企业融资的最主要的来源;第三,银行是国家支付体系的重心,是居民储蓄的最重要的渠道;第四,普遍的金融自由化改革与银行监管程度一定程度的降低,导致银行管理层具有相对发达国家更多的经营自主权。

改革开放至今,中国经济一直处在由传统的计划经济向市场经济过渡的经济转型期,即政府希望经过不断深入的市场化改革,逐渐打破传统的计划经济,达到建立社会主义市场经济的目的。伴随中国经济转型的历程,中国银行业的改革最终导致了商业银行公司治理问题的提出。因此,要准确把握和理解中国商业银行的公司治理特征,必须立足于转型期银行业改革这一历史背景。

1979 年,邓小平同志提出的“把银行真正办成银行”,不但拉开了中国银行业改革的序幕,更决定了中国银行业改革的目标在于把政府管理的银行改造成为真正独立的金融机构(Qian,1994)。随后几年,政府逐渐打破了中国人民银行“一统天下”的单一局面,相继恢复和建立了中国农业银行、中国银行、中国建设银行和中国工商银行。1984 年,最终形成了以中国人民银行为中央银行,四大国有专业银行为主体的“二元制”银行体系格局。1985 年开始,一方面,为引入市场竞争和探索国有银行商业化道路,相继成立了交通银行、招商银行等全国性和区域性股份制商业银行;另一方面,国有专业银行内部推行了以放权搞活为核心的企业化改革。但是,这一时期的改革因为缺乏完善的内部制约机制,以及转型经济中金融机构普遍存在的政策性贷款和预算软约束等问题(Kornai,1986),最终导致了

国有银行不良贷款的形成与累积。1994年,在分离专业银行政策性业务给三家新成立的政策性银行基础上,《商业银行法》的颁布明确了国有银行商业化改革方向。1997年发生的亚洲金融危机,催生了一系列增强银行金融风险防范的举措,包括:引入一个新的会计标准对银行贷款进行5级风险划分(1998年),财政注资给四大国有银行以提高其资本金率(1998年),剥离国有银行不良资产给四家专门成立的资产管理公司(1999年),等等。2001年后,面对加入WTO之后金融开放的压力,以及世界范围内有效银行监管和银行公司治理理念的兴起,中国商业银行改革取向最终走向了延续至今的、以加强有效银行监管和改善银行公司治理的改革之路上。

2002年6月,中国人民银行颁布《股份制商业银行公司治理指引》,正式提出了中国商业银行公司治理概念,规范了股份制商业银行公司治理标准。2003年4月,中国银监会的正式成立,为独立行使银行监管和制定银行公司治理标准提供了保证。之后,为进一步优化国有商业银行产权结构以及提高国有商业银行公司治理水平,2003年12月,以中国银监会颁布的《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》和中央汇金公司迅速成立两大事件为标志,中国银行、建设银行等国有商业银行随后陆续展开了注资重组、股改上市和引入境外战略投资者等一系列公司治理改革措施^①。中国银监会后来也颁布了《国有商业银行公司治理及相关监管指引》(2006年4月),最终明确了国有商业银行公司治理标准。与此同时,一些全国及区域性股份制商业银行和地方性城市商业银行也相继开始了引入境外战略投资者、股权重组甚至公开上市等一系列重要改革。因此,与许多发展中国家和经济转型国家一样,中国改革的实践,最终形成了中国商业银行公司治理的一些基本特征。

首先,中国商业银行存在广泛的政府持股现象。La Porta等(2002)认为,学术界对政府持股存在两类不同的观点:发展观点与政治家观点。政府股东发展观点认为,政府持股有利于银行风险控制,而且可以增加社会公众对银行系统的信任,从而有利于金融体系发展(Adrianova et al., 2002);此外,政府持股一定程度上比私人银行更能提高银行经营效率(Molyneux and Forbes, 1995; Altunbas et al., 2001)。政府股东政治家观点则认为,与国有企业一样,国有银行的政府股东更多受政治家追求个人政

治目标影响,政治家的多政治目标与多重委托代理等问题,共同导致国有银行经营效率低下(La Porta et al., 2002; Dinc, 2005; 等)。当前,中国仍然是处在转型期的发展中国家,资本市场未充分发展,决定了银行仍是绝大多数企业融资的最主要来源,这导致银行在国家金融体系中占据了绝对重要的地位。因此,中央政府往往希望控制银行,以达到集中资源分配、实现宏观经济调控和促进国家经济增长目的。而且,出于保护存款人利益、降低银行经营失败所带来的负外部性影响与维护金融稳定目的,中央政府也习惯于干预银行。此外,为解决地方企业资金来源问题,促进地方经济发展,地方政府也大多采用参股方式干预区域性股份制商业银行和地方性城市商业银行。这样,国有控股商业银行、区域性股份制商业银行以及地方城市商业银行,尽管三者的政府主体及其行为方式存在一定的差异,但都可以在政府持股和政府干预这一统一视角内进行分析。整体而言,当前代表中央和地方政府行使出资人角色的政府性主体主要有:中央汇金公司、国家财政部及地方财政部门、国资委及地方国资委下属的国有资产管理公司或国有金融投资公司。特别指出的是,上述政府股东,与一般性国有法人股东的目标偏好往往不同,一般国有法人股东的目标偏好一般仅体现为财务投资者,而政府股东的目标偏好更具公共性质,即并非完全出于银行自身的经济目标,更多时候具有社会目标。因此,中国商业银行普遍存在的政府持股现象,增加了中国商业银行公司治理的复杂性。所以,本文认为中央与地方政府在银行的持股效应更多可能体现为一种非线性关系。

假设1:政府持股与银行业绩之间存在非线性关系。

其次,中国商业银行普遍存在引入境外战略投资者的情况。20世纪80年代以后,中东欧转型经济国家的银行业普遍有选择地引入境外战略投资者,是这些国家银行业改革成功的重要原因之一(李石凯, 2006; Abel and Siklos, 2004)。近年来,伴随中国银行业改革的深入,中国政府为提高商业银行的公司治理水平,积极引进了境外战略投资者,这也成为政府实施银行业改革的一个重点。由于境外战略投资者带来的资本、技术、知识和管理能促进国内银行体系的健全,对中国这样的经济转型国家,开放银行业、引入境外战略投资者和允许外资进入,一般被认为能够提高本国银行业的效率和竞争力,

有利于银行业的长期稳定发展。此外,外资银行国际标准的信息披露制度和会计标准的示范作用有利于提高国内银行业监管能力。而且,如果可以从总行(或母公司)获得支持,或者从国际资本市场上筹集资金,外资的进入有利于本国银行信贷资金的供给,增加本国银行业和宏观经济的抗震能力,避免金融危机的发生。因此,中国当前与国际上一些转轨经济国家的做法大致一样,往往采用拍卖、招标、特别邀请境外机构投资者参加,以直接出售、转让银行股权等方式引入境外战略投资者。所以,我们进一步提出如下的假设。

假设 2: 境外战略投资者持股有利于提高银行业绩。

再者,中国银行公司治理的管理层激励明显存在一些转型经济特征。对中国这样的发展中国家,政府往往出于金融稳定与经济增长等目的,对银行采取了更多的政府干预。例如,在商业银行管理层人事制度方面,不论是国有控股商业银行还是一般股份制商业银行、地方城市商业银行,银行高级管理人员(例如董事长、行长、总经理等)的选聘,很多都不是直接来自职业经理人市场,更多是由中央及地方政府直接或间接的指派、推荐或被承认^②,所以银行高管薪酬激励可能仅仅只是这些被指派或推荐的具有政府背景的银行高层管理人员的激励机制之一,这导致中国商业银行高层管理人员的激励机制变得更为复杂。一般而言,银行高层管理人员的激励,存在两种基本的激励方式:薪水(或工资)激励与股权激励。由于中国商业银行年报披露的信息限制,无法收集到绝大多数银行高管人员的薪水数据,数据缺失严重,所以本文只考察银行高管人员的股权激励。本文认为,中国银行业高管人员持股比例普遍非常低,高管持股实际上是作为一种报酬激励的公司治理机制存在,而非作为股东或所有权的公司治理机制。尽管中国商业银行高层管理人员的激励机制有所调整,但是 Jensen 和 Meckling (1976)认为,作为内部人的管理层持股越多,意味着管理层与股东利益越一致;管理层持股比例越少,则外部股东为了保护自身利益,将加强对其的监管来降低代理矛盾。所以,银行高层管理人员持股,有利于降低传统的委托代理问题,继而有利于提高银行业绩,故本文提出如下的假设。

假设 3: 高管持股有利于提高银行业绩。

另外,中国商业银行公司治理董事会机制表现

出一定的特殊性。一般情况,董事会治理机制主要体现在董事会规模、独立董事比例、专业委员会设置,以及董事长与总经理两职合一等多个方面。但是,对中国商业银行的董事会设置的实际情况考察来看,却无法考虑专业委员会设置与董事长、总经理两职合一情况^③,大致只能考察董事会规模与独立董事比例。从董事会规模来看,Prowse (1997)研究发现,银行控股公司的董事会在惩罚管理者方面比一般公司董事会表现得更加不果断;Brook 等 (2000)研究发现,银行外部董事的独立性很难得到保证,因为银行董事获取贷款的可能性也非常大。对于中国商业银行,宋增基、陈全、张宗益(2007)的研究支持上述观点,即董事会规模存在负效应。但是,李维安、曹廷求(2004)、王朝弟(2007)却发现,中国商业银行的董事会规模与银行业绩存在正相关关系,表明董事会规模存在正效应,一定程度上发挥了董事会的监督功能。综合上述观点,本文提出如下一种新的假设。

假设 4: 董事会规模与银行业绩之间存在非线性关系。

独立董事比例方面,Short 和 Keasey (1999)指出,董事会成员是股东利益的代表。独立董事,与内部董事不一样,后者可能更多地直接受制于控股股东和公司经理层;因此,独立董事的存在更有利于董事会对公司事务的独立判断。另外,独立董事的专业背景,可以更多地促进公司董事会的决策科学化,制定更为有效的经营决策。因此,董事会独立董事的比例越高,董事会功能越能有效发挥,继而提高银行业绩。对于中国商业银行的董事会成员方面,政府出于对银行的有效控制,往往会安排一些具有政府背景而非具有专业银行从业经验的人员担任董事会成员;但是,另一方面,也有商业银行往往出于自身发展,也希望聘请一些真正的专家担任独立董事,因而聘任一些具有专业银行从业经验的人员担任独立董事。对于银行的独立董事而言,本文认为,银行业是一个专业性更强的行业,这种专业性与复杂性,更多地要求独立董事具有实际的金融从业经验,才能更加有效地促进银行董事会经营决策制定的科学化,才能真正体现独立董事的公司治理功能。因此,本文提出了如下假设。

假设 5: 具有金融从业经验的独立董事比例越高,银行业绩越好。

总之,中国当前的商业银行公司治理,不但具

有一些转型经济体金融部门治理的普遍特征,而且具有自身的特殊性。回顾中国银行业的改革历程,政府在实施银行业改革过程中,始终面临一个基本的二律背反问题:一方面,政府希望借助于市场化改革,把银行办成真正的银行;另一方面,为控制国民经济资源和实现宏观经济调控,以及实现保护存款人利益与金融稳定目的,又往往采用诸如政府广泛持股甚至控股、掌握高级管理人员任免权甚至过多的监管替代等途径实现对商业银行的高度影响和控制。此外,针对银行的注资及财政补贴等各种显性或隐性的政府救助,政府实际承担了信用担保责任和义务,进一步导致中国商业银行公司治理表现出更多的异质特征。如今,面对复杂的国际金融市场环境,中国商业银行若仅仅依赖财务重组、风险操作管理流程改善等,是远远不够的。Podpiera (2006)指出,对国有商业银行“外科手术”式的改革使公司治理几乎成为了招股说明书上难以落实的形式化条款。因此,包括优化政府持股结构、引入战略投资者、改革高管激励机制以及董事会制度设计等公司治理机制,应该成为中国商业银行提高经营水平现实而有效的选择。

三、实证分析

(一)数据样本与计量模型

本文原始样本数据,来自各种网站、报刊等公开性披露的中国商业银行在 2005 年与 2006 年的年报数据。这些商业银行,包括国有控股商业银行、股份制商业银行以及城市商业银行。基于样本量考虑,且考虑到两年的时间段内,时间序列效应不显著,本文将两年的原始样本数据混合为截面数据,进一步剔除数据缺失项后,最后得到 46 个全部观察值。根据之前的假设,我们建立了如下的回归模型。模型的变量定义与描述^④,具体见表 1。

$$ROA=\alpha_0+\alpha_1Gov_r+\alpha_2Gov_r^2+\alpha_3For_D+\alpha_4Man_D+\alpha_5Bsize+\alpha_6Bsize^2+\alpha_7Out_f+\alpha_8gdp+\varepsilon$$

(二)描述性统计与回归分析

为了提供中国商业银行的一些基本特征,表 2 提供了主要变量的描述性统计。根据表 2,中国商业银行的平均业绩为正,均值为 0.60。政府持股比例,最多的为全部持股,最少的为 0,平均持股比例为 0.21^⑤。董事会规模或人数,最少为 6 人,最多为 19 人,平均有 14.41 人。此外,董事会全部独立董事比

例,最小值为 0,是因为个别商业银行的独立董事制度尚未建立;平均来看,董事会全部独立董事的平均比例为 0.23;但是,其中却只有一半(0.11)的独立董事具有实际的金融从业经验,这在一定程度上反映了中国商业银行具有金融从业经验的独立董事比例较低。

回归之前,我们进行的解释变量之间的 Person 相关系数检验表明,回归模型解释变量之间均不存在高度而严重的多重共线性问题^⑥。此外,为控制异方差对回归结论的影响,我们采用了 2 种解决异方差的不同回归方法:第一种方法为加权最小二乘法(WLS),即对每个观察值赋予不同的权重,权重为标准差的倒数,方差越大(小),权重越小(大);第二种方法为经过稳健标准差修正后的最小二乘估计(OLS)。另外,为进一步获得更为稳健性(Robustness)结论,我们在全样本回归基础上,一方面提供了只有政府参股样本的回归结论,另一方面出于工、农、建、中等四大银行特殊性对于回归结论的影响而进一步提供剔除四大银行的回归,具体的回归结果参见表 3 和表 4。

表 1 变量定义与描述

变量名称	变量定义	变量描述
ROA	总资产收益率 ^a	=净利润/[(年末资产+年初资产) /2]
Gov_r	政府持股比例 ^b	中央汇金公司、国家财政部及地方财政部门、国资委及地方国资委下属国有资产管理公司或国有金融投资公司等政府性主体所持股比例之和
Gov_r ²	政府持股比例平方	上述政府股东持股比例之和的平方
For_D	外资持股 ^c	虚拟变量:若外资持股,1;否,0
Man_D	高管人员持股 ^d	虚拟变量:若行长、董事长等内部高管人员持股,1;否,0
Bsize	董事会规模	董事会总人数
Bsize ²	董事会规模平方	董事会总人数的平方
Out_f	金融从业独立董事比例 ^e	具有金融从业经历的独立董事人数与董事会总人数之比
GDP	人均GDP ^f	银行所在省份的当年人均GDP

注:a.尽管 Tobin Q 是衡量公司绩效的一个非常有效指标,但本文样本包含了大量非上市银行,故只选择了总资产收益率(ROA)。b.政府股东定义为中央汇金公司、国家财政部及地方财政部门、国资委及地方国资委下属国有资产管理公司或国有金融投资公司等政府性质主体,本质上体现了政府意志。c.外资持股,以外资持股作为境外战略投资者的替代变量,是因为外资持股中虽然包含少数只重视投资回报的财务投资者,但绝大部分仍为真正的境外战略投资者;此外,因为样本中有 36.96%的银行没有外资持股,比例较大,所以变量定义采用了虚拟变量。d.高管持股定义为虚拟变量,原因在于中国商业银行中高管人员持股只在部分银行中存在(占样本 45.65%),而且即使存在高管持股,持股比例也很低。e.具有金融从业经历独立董事,指在诸如银行、保险、证券等金融行业具有实际从业经历的独立董事。f.中央政府控股的全国性银行采用全国人均 GDP,非全国性银行则采用所在省份的人均 GDP。

表 2 主要变量的描述性统计

变量	最小值	最大值	均值	标准差
ROA	-0.11	1.28	0.60	0.29
Gov_r	0.00	1.00	0.21	0.24
Bsize	6.00	19.00	14.41	2.49
Out_f	0.00	0.28	0.11	0.09

根据表 3 和表 4 提供的回归结果,本文获得了一些非常有价值的结论。

首先,政府持股比例的一次方系数(Gov_r)显著为正,二次方系数显著为负,表明银行业绩(ROA)与政府持股比例(Gov_r)之间关系为一个开口向下的二次

表 3 银行业绩的多元回归结果 I:
未剔除四大银行

变量	全部样本		政府参股样本	
	WLS (1)	OLS (2)	WLS (3)	OLS (4)
常数	-1.242*** (-3.08)	-1.229*** (-3.63)	-1.299*** (-3.01)	-1.254*** (-3.23)
Gov_r	1.261** (2.64)	1.352*** (2.91)	1.275** (2.23)	1.408** (2.48)
Gov_r ²	-1.349** (-2.45)	-1.448** (-2.61)	-1.437** (-2.27)	-1.616** (-2.46)
For_D	0.068 (0.76)	0.071 (0.81)	0.008 (0.07)	0.01 (0.07)
Man_D	0.138 (1.68)	.120* (1.72)	0.161 (1.29)	0.172 (1.26)
Bsize	.180*** (2.79)	.182*** (3.18)	.195** (2.74)	.192*** (3.08)
Bsize ²	-.006** (-2.51)	.006*** (-2.87)	.008** (-2.47)	.007** (-2.61)
Out_f	2.030*** (3.58)	2.039*** (4.33)	2.621*** (3.33)	2.833*** (3.61)
GDP	3.41E-06 (1.08)	3.56E-06 (1.38)	3.54E-06 (0.87)	3.37E-06 (1.07)
N	46	46	37	37
R ²	0.733	0.595	0.769	0.603
F	12.71	18.21	11.66	15.07

注:***,**,* 分别表示在 1%,5%,10%的水平上显著。括号内为 t 值。OLS 回归方法是经过 robust standard error 修正。

表 4 银行业绩的多元回归结果 II:
剔除四大银行

变量	全部样本		政府参股样本	
	WLS (1a)	OLS (2a)	WLS (3a)	OLS (4a)
常数	-1.667** (-2.62)	-1.217** (-2.12)	-2.124*** (-3.38)	-1.348 (-1.70)
Gov_r	2.076** (2.70)	1.930** (2.44)	1.990** (2.16)	2.282** (2.11)
Gov_r ²	-3.045* (-1.92)	-2.805** (-2.14)	-3.218* (-1.76)	-3.582* (-1.97)
For_D	0.057 (0.66)	0.091 (0.99)	-0.109 (-0.89)	0.051 (0.33)
Man_D	0.038 (0.39)	0.111 (1.10)	-0.015 (-0.10)	0.194 (1.12)
Bsize	.249** (2.44)	.175* (1.74)	.354*** (3.09)	0.201 (1.34)
Bsize ²	-.009** (-2.24)	-0.006 (-1.43)	-.015** (-2.82)	-0.008 (-1.15)
Out_f	1.818*** (2.99)	2.061*** (4.16)	3.295*** (3.54)	2.949*** (3.36)
GDP	5.67E-06 (1.54)	3.46E-06 (1.00)	9.44E-06* (1.82)	2.88E-06 (0.58)
N	38	38	29	29
R ²	0.540	0.569	0.701	0.593
F	4.26	9.26	5.86	8.43

注:***,**,* 分别表示在 1%,5%,10%的水平上显著。括号内为 t 值。OLS 回归方法是经过 robust standard error 修正。

函数形式(凸函数)。换言之,银行业绩随政府持股比例先上升,而后下降,呈现出明显的“倒 U 型”。因此,回归结论支持本文提出的假设 1,即政府持股与银行业绩之间存在非线性关系,既不单纯支持政府股东发展观点——政府持股比例越高、银行业绩越好,也不单纯支持政府股东政治家观点——政府持股比例越高,银行业绩越差。针对这种特殊的现象,本文将在下一节进行更为详细的讨论。其次,董事会规模(Bsize)与银行业绩(ROA)之间也显著呈现“倒 U 型”关系,支持假设 4^⑦。针对这种现象,我们认为,与一般公司一样,商业银行的董事会也应该有一个最优或次优规模。但现实中,只要符合法律的规定,董事会往往是股东之间利益格局博弈的结果。股权结构越分散,资产规模越大,董事会规模相对越大。但是,超过最优人数规模后,增加董事人数,反而增大了董事会决策意见的分散度,难以快速形成有效的决策,导致董事会决策效率降低^⑧。另外,具有金融从业经验的独立董事比例(Out_f)越高,银行业绩(ROA)越好,两者之间具有显著的正相关性,所以只有具有金融实际从业经验的独立董事真正发挥了公司治理职能。这种结论意味着,银行业是一个专业性更强的行业,这种专业与复杂性,更多地要求独立董事具有实际的金融从业经验,才能更加有效地促进银行董事会经营决策制定的科学化^⑨。

此外,外资持股(For_D)与高管持股激励(Man_D)两者都不显著,无法支持假设 2 和假设 3。对于前者,我们认为可能的原因一是境外战略投资者目前在大多数银行的持股比例仍然是有限的而且有一定限制^⑩;二是外资银行所带来的先进管理经验和技能,可能需要较长时间,才能被中资银行慢慢吸收和消化,这表明境外投资者入股中资银行继而建立良好的银行公司治理需要一个长期的过程,因此,对银行经营绩效的影响需要更长的时间才能真正体现出来^⑪,特别是国有银行。陈志武(2006)指出,国有银行改革目前所采取的思路,陷入一个无法回避的悖论,即国有银行的股权不管如何设计,国家保持绝对控股地位是一个不会改变的前提,国家信用与国家资本的血脉联系是无法切断的。这种情况下引进资本只能在一个国家预先圈定的范围内发挥作用,最多在内部管理和市场运作上优化既有的体制。在最终的控制权没有彻底变化的格局下,任何试图改变国有银行基本社会形象的设想都注定是臆想。

对于后者,我们认为原因在于中国转型期银行管理层激励机制的设计。本文之前的分析表明,中国银行业高层管理人员的选聘,更多来自中央及地方政府直接或间接的指派、推荐或被承认。这些被政府指派、推荐或被承认的具有政府背景的银行高级管理人员,薪酬一般仅是个人目标函数的一个基本方面,可能还包括其他更多非薪酬目标,例如政治待遇、职位升迁、事业成就等等。而且,更为重要的是,对于这些具有一定政府背景的银行高管人员,即使分配较多的股权激励,也往往

顾虑重重而无法真正能够享受到股权激励的收益。这种情况,最终导致银行高管人员的股权激励无法有效发挥在一般性民营企业中的激励水平。

四、政府持股与银行业绩: 进一步讨论

本文之前的回归结论表明,政府持股与银行业绩之间存在显著的“倒U型”二次函数曲线关系。这里,我们进一步根据本文的样本数据,计算和模拟出如图1所示的政府持股比例(Gov_r)与银行业绩(ROA)之间的实际数据特征分布曲线图。图1清楚地表达出政府持股与银行业绩之间的这种“倒U型”曲线关系。

为什么中国商业银行的政府持股与银行业绩之间呈现显著的“倒U型”曲线关系呢?对此,我们结合转型期商业银行行业的特点,提出如下一个简单的数学模型予以解释。这个模型中,我们假设银行的收益主要取决于两个部分:第一部分是银行的基本营业收益,第二部分是政府持股所带来的信用溢价和市场溢价。进一步,我们假设银行的成本也包括两个部分:第一部分是银行的基本营业成本,第二部分是政府持股所带来的寻租成本、政治成本和股东制衡成本。

针对中国商业银行而言,政府持股一般不会引起银行的基本营业收益及基本营业成本两者发生显著的变化。因此,我们把银行的基本营业收入定义为 V_1 ,基本营业成本定义为 C_1 ,两

者不随政府持股比例增加而变化。但是,政府持股却可能导致如下两方面的效应。

首先,政府持股给银行带来的正效应,主要体现为2个溢价:信用溢价和市场溢价。中国作为一个仍然处于由传统计划经济向市场经济转型时期的发展中国家,东方社会传统文化的特点以及政府对银行公众储蓄隐性或显性的“存款保险”效应,使得社会公众对于政府持股的银行具有更大的安全感和信任感,这对银行业务开展和经营业绩提升,具有积极的正向作用,我们把这种效应称为政府信用溢价。在此情况下,有时候区分政府信用与银行信用甚至也是很困难的。此外,政府对银行持股或持股比例的增加,必然增加银行对政府的重要性,继而使得商业银行在理论上可以获得更多包括政府补贴在内的政府扶持,我们称这种扶持效应为市场溢价。据此,我们可以用一个共同的函数把上述两种效应统一定义为 $V_2(x)$ (x 为政府持股比例, $x \in [0, 1]$)。随着政府持股比例(x)的增加,尽管信用溢价与市场溢价函数 $V_2(x)$ 是关于政府持股比例的一个增函数,但当政府持股比例较低时这种增长的趋势是显著的,而当政府持股较高时带来的溢价增长会逐渐趋缓。因此, $V_2(x)$ 是政府持股比例(x)的边际递减的增函数:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\partial V_2(x)}{\partial x} > 0, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\partial V_2(x)}{\partial x} = 0 \quad (2)$$

其次,政府持股给银行带来的负效应,主要表现为3种成本:政治成本、寻租成本和股东制衡成本。政治成本主要体现为政府持股可能导致商业银行的经营目标不能完全集中于经济性目标,而包含一定程度的政治或政策性目标,例如为支持特定产业或区域经济发展而提供一定程度隐性的政策性贷款支持等^⑩。寻租成本则体现为政府持股商业银行的管理层多为政府所指派、推荐或需要获得政府承认,这些具有政府背景的高层管理人员,因为传统的政府股东主体缺位而缺乏有效监督,以及利用政府股东代理人导致的“廉价投票权”等形式,具有追求私人收益的寻租倾向。另外,股东制衡成本则主要体现在政府持股的商业银行,因为政府权威以及政府干预冲动,降低了其他非政府股东的发言权和投票权,继而导致股东制衡机制弱化,产生股东制衡成本。上述3种成本随政府持股比例增加而增加,当政府持股比例较低时这种增长趋势是缓慢的,但是当政府持股比例较高时这种增长趋势则逐渐趋于显著。因此,我们同样可以用一个统一的成本函数 $C_2(x)$ 来进行定义(x 为政府持股比例, $x \in [0, 1]$)。这样, $C_2(x)$ 成为政府持股比例(x)的边际递增的增函数:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\partial C_2(x)}{\partial x} = 0, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\partial C_2(x)}{\partial x} > 0 \quad (3)$$

设银行收益和成本函数分别为:

$$f_1(x) = V_1 + V_2(x), f_2(x) = C_1 + C_2(x) \quad (4)$$

那么,银行业绩或净收益函数则为:

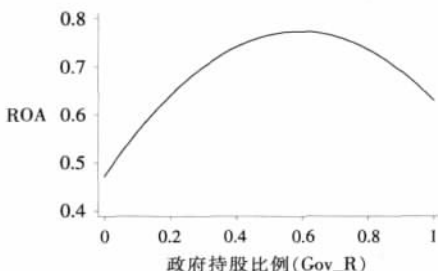


图1 政府持股比例与银行业绩之间的倒U型曲线分布

$$F(x)=f_1(x)-f_2(x)=V_1-C_1+V_2(x)-C_2(x) \quad (5)$$

对公式(5)求导,得到:

$$\frac{\partial F(x)}{\partial x} = \frac{\partial V_2(x)}{\partial x} - \frac{\partial C_2(x)}{\partial x} \quad (6)$$

代入公式(2)、(3)于公式(7),得到:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\partial F(x)}{\partial x} > 0, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\partial F(x)}{\partial x} < 0 \quad (7)$$

公式(7)表明,银行业绩或净收益函数 $F(x)$ 随政府持股比例(x)增加,必然出现拐点,呈现为一个开口向下的凸函数形式,即“倒 U 型”,如图 2 所示。其中,中间实线表示 $F(x)$,上面的虚线表示 $f_1(x)$,下面的虚线表示 $f_2(x)$ 。

五、结论与启示

本文基于 2005 年和 2006 年度中国境内大型国有控股商业银行、股份制商业银行与地方城市商业银行 3 类最主要商业银行的年报数据,研究了中国经济转型期间商业银行的股权结构、高管激励、董事会三方面的银行内部治理机制与银行业绩之间的关系。主要结论如下。

第一,政府持股比例与银行业绩之间呈现非线性关系,即:银行业绩随政府持股比例先上升,而后下降,表现为“倒 U 型”曲线。这一结论,既不单纯支持“政府股东发展观点——政府持股越高、银行业绩越好”,也不单纯支持“政府股东政治家观点——政府持股比例越高、银行业绩越差”。本文认为,造成上述现象的原因与中国转型期商业银行政府参股的两种效应有关,一种是政府持股给商业银行带来的包括信用溢价和市场溢价的“正效应”,表现为随政府持股比例增加而边际递减的增函数,另一种是政府持股给商业银行带来的包括政治成本、寻租成本与股东制衡成本的“负效应”,表现为随政府持股比例增加而边际递增的增函数,上述两种效应的综合最终导致了银行业绩与政府持股之间的倒 U 型关系。这一关系的现实意义在于中国经济转型期商业银行改革和完善治理结构的复杂性,我们必须恰当地处理好市场与政府、淡化政府控制与发挥政府作用之间的关系。基于理论和经验的分析表明,只要政府对商业银行进行强有力的政治控制,银行行为的高度政治化将是不可避免的后果,强调银行公司治理的改革可能会沦为纸上谈兵。

第二,虽然实证研究的结果并不直接支持引进境外战略投资者能够显著提升银行业绩,但是,商业银行引入境外战略投资者的问题仍然是今后改革和发展中需要高度关注的。一方面,要注意战略投资者与财务投资者的区别,虽然引进外资都可以充实商业银行的资本金并提高资本充足率,但对于真正的境外战略投资者,他们应该具备国内商业银行所不具备的竞争优势和资源,而不是只追求短期股票市场价值和投资收益。我们除了关注短期内对银行自身财务状况的改善之外,更应该注重吸收其先进的经营理念、管理经验与方法,引进新的金融产品,以提升商业银行的长期绩效和竞争力。另一方

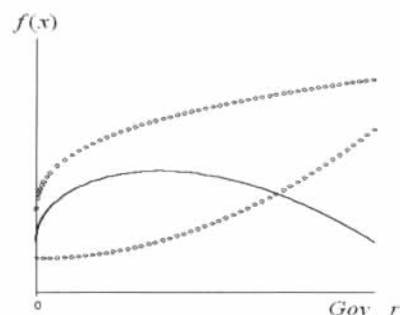


图 2 政府持股与银行业绩函数关系图

面,对于国内商业银行引进战略投资者的模式和股权转让的定价机制也有不同的意见。引进战略投资者可能在短期内提高国内商业银行股票市场的整体发行溢价,但是,由于各个银行对战略投资者的股权转让都是以较低的价格完成的,其中的利弊得失需要通过仔细的分析测算,国有银行的股权是否被“贱卖”一度是国内经济和金融界高度关注的热点问题。其中的核心问题在于引进战略投资者的模式,没有必要所有的商业银行几乎全部采取先引进战略投资者改制然后到股票市场发行上市的模式,特别是国有大中型银行。

第三,董事会规模与银行业绩之间也显著呈现“倒 U 型”。原因主要在于,商业银行的董事会应该有一个最优或次优规模。股权结构越分散,资产规模越大,董事会规模相对越大。一般来说,董事会人数太少会导致决策管理机制不健全、操作风险较大,难以提高银行业的风险管理水平;人数太多又会导致决策流程冗长、信息传递失真以及组织效率过低,带来董事会决策的低效率。因此,中国的商业银行董事会规模应该保持在一个合理的区间范围。但是,董事会规模与银行业绩之间这种“倒 U 型”关系,绝不仅仅是一种数量关系的简单表达,实际上体现了董事会组成及其决策的复杂性。因为,董事会往往

是股东之间利益格局博弈的结果。同时,具有金融从业经验的独立董事比例越高,银行业绩越好,两者之间具有显著的正相关性。这种结论意味着,与一般公司相比,银行业是一个专业性更强的行业,这种专业性与复杂性,更多地要求独立董事具有实际的金融从业经验,才能更加有效地促进银行董事会经营决策制定的科学化、规范化。

第四,中国商业银行高层管理人员的选聘,并不完全是通过市场机制按照银行家的标准选择的,更多是行政决策和政治任命的结果。具有政府背景的银行高级管理人员,个人的目标函数更多的是政治家而不是银行家的目标函数。同时,与发达市场经济国家金融机构的高管人员薪酬相比,国内银行高管的总体报酬水平和结构并不合理。因此,高管持股激励与银行绩效之间不显著的实证关系既是现实状况的一种客观反映,也是需要进一步改革的制度性缺陷。

总之,本文的研究表明,股权结构、高管激励、董事会等传统的、一般性的公司内部治理机制依然适用于中国的商业银行,但内部治理机制真正有效的发挥作用还需要外部治理环境的不断改善,而中国转型期的经济背景和银行业的特殊性决定了外部治理环境的完善需要一个过程,因此,我们必须深刻地认识到商业银行改革和开放的长期性与复杂性。

(作者单位 赵昌文,四川大学工商管理学院、四川大学金融研究所 杨记军,西南财经大学国际商学院 夏秋,中国银监会四川监管局 责任编辑:蒋东生)

注释

①这里,引入境外战略投资者,适用于全部商业银行,而非仅仅只适用于国有银行。值得指出的是,根据中国银监会新近修改的《中资商业银行行政许可事项实施办法》(2006年底),新设银行无须经强制引入境外战略投资者。这是因为,最初以国家法律意志的部门规章明文规定来引进境外战略投资者这一法规不合适。

②例如,2004年成立的浙江商业银行,被业界普遍认为是典型的民营股份制商业银行,董事长、行长以及其他大多数领导班子成员之前基本上都任职于政府部门。此外,广东发展银行重组之前很长一段时期,银行股权非常分散,广东省政府持股并不多,但其董事长和行长历来都是由广东省委组织部任命。

③首先,关于董事会下设委员会,中国银监会2005年发布的《股份制商业银行董事会尽职指引(试行)》规定:“商业银行董事会应当建立审计委员会、风险管理委员会和关联交易控制委员会。注册资本在10亿元人民币以上的商业银行,应当建立战略委员会、提名委员会和薪酬委员会”,即资本在10亿元人民币以上的股份制商业银行董事会应设立6个委员会。之后,2006年发布

的《国有商业银行公司治理及相关监管指引》规定:“国有商业银行董事会原则上应设立战略规划委员会、薪酬与提名委员会、审计(稽核)委员会、风险管理委员会和关联交易控制委员会等专门委员会”,即国有商业银行可以设立5个委员会。基于上述,中国商业银行下设委员会数量更多从属于行政规定,无法作为公司治理检验变量。其次,关于董事长与总经理两职合一,中国人民银行2002年发布的《股份制商业银行公司治理指引》规定:“商业银行董事长和行长应当分设”,之后,各家商业银行纷纷实行了董事长与总经理两职分离。因此,两职合一也无法作为变量。

④当前,国内外针对一般性公司以及商业银行公司治理对股权结构研究的文献通常还考察了诸如第一大股东性质以反映控制权属性,以及第一大股东持股比例、前五或前十大股东持股比例平方和(H5、H10指标)等反映股东制衡及股权集中度指标。本文认为,上述公司治理变量对于转型期的中国商业银行而言,可能存在很大程度的无效性。这是因为,中国商业银行普遍存在的政府持股以及政府干预弱化了非政府控制股东的控制地位以及股东之间的制衡效应。例如,华夏银行是由首钢总公司于1992年出资设立。1995年以后,随着首钢成为北京市属国有企业的地位确定,华夏银行的控制权也逐步转到北京市手中,被称为“北京的银行”。到2004年底,尽管首钢总公司仅仅持有华夏银行14.29%的股份,华夏银行的实际控制权却还是掌握在北京市政府手中。华夏银行的董事长,上任之前多担任了北京市副市长。(本例引自李利明、曾人雄,《中国金融大变革:1979~2006》,2007年,P.295)。因此,本文研究舍弃了上述变量。

⑤如果剔除非政府持股样本,发现具有政府持股的银行占全部样本银行的达到80.43%,进一步表明中国商业银行政府持股非常普遍。

⑥事实上,与其他已有的研究一样,我们也曾试图加入银行资产规模、是否上市及其经营区域作为控制变量,但是Pearson相关系数检验表明,银行资产规模与其他多数解释变量之间都存在较为严重的相关性,相关系数普遍达到0.5以上。导致这种现象的原因可能在于,随着银行资产规模增加,银行逐渐由小变大,对一国金融体系的重要性也不断增强,这导致政府会更加希望通过增加在银行中的持股比例等形式加强对银行的控制力,所以银行的政府持股比例将非常显著地受到规模效应的影响;此外,银行资产规模增加,通常也导致银行经营范围增加,各种职能分工更加明确,使得董事会规模也相应增加。此外,我们的相关性检验进一步发现,商业银行是否上市与银行的规模更加高度相关,相关系数高达90%以上,这在一定程度上反映出中国商业银行能否上市更多地取决于规模效应,银行规模往往决定了银行是否能够上市。同样的原因,银行经营的范围即全国性和地区性也难以作为控制变量。所以,我们基于为控制多重共线问题和保持对主要关键变量的解释,在最后的回归模型中舍弃了银行资产规模、商业银行是否上市和经营范围这些变量。

⑦这与作者在另一篇论文中选择了2005年世界范围内90个国家721家上市银行为样本所得出的结论:银行董事会规模在1%水平下与总资产收益率显著呈倒U型关系是一致的(《银行治理与经营绩效,风险控制水平:基于全球721家上市商业银行的实证研究》,《中国金融学》,2007年第2期)。

⑧何为最优董事会规模是一个非常复杂的问题。从理论上讲,既能够满足银行经营复杂性需要又不影响银行决策效率的董事会规模应该是最合理的。有不少学者试图通过实证研究来确定一般公司董事会的合理范围,基本的意见是最好为8~9人。在OECD与世界银行共同制定的公司治理文件中,建议一个有效率的董事会人数上限为15人。美国投资者责任研究中心对1997年标准普尔1500家上市公司中1165家公司的研究表明,董事会平均拥有10名董事,而且随市值表示的公司规模的扩大而扩大。中国上市公司的董事会人数集中在7~11人,这与一

些国际标准和实践经验是基本一致的。

⑨我们进一步以不考虑从业背景的独立董事总人数与董事会总人数之比(Out)这一指标替换具有金融从业经验的独立董事比例(Out_f),结果发现其他变量的回归结论基本没有变化,但是(Out)的回归系数却不显著,进一步支持本文提出的假设 5。

⑩为保证国家对大型国有商业银行的绝对控制权,监管部门提出了引进战略投资者的 4 条标准,其中外资持股比例限制在 20% 以内。

⑪例如,中国光大银行在 1996 年就引进亚洲开发银行作为战略股东,但是亚洲开发银行对于光大银行建立良好的公司治理帮助并不大,近年来光大银行绩效不好似乎是一个较好的说明。此外,汇丰银行虽为交通银行第二大股东,但是对于交通银行作为省级分行重定行政级别的事情,却并不知情(两个例子均引自李利明、曾人雄,《中国金融大变革:1979~2006》,2007 年,P. 298)。

⑫严格意义上,中国政策性银行的建立,已经从管理体制上分离了商业银行的政策性贷款等业务。但在中国当前现实的经济条件下,商业银行还是难以彻底摆脱政府的影响,隐性的政策性贷款支持现象仍然普遍。

参考文献

(1)曹廷求、段玲玲:《治理机制、高管特征与农村信用社经营绩效——以山东省为例的实证分析》,《南开管理评论》,2005 年第 8 卷第 4 期。

(2)曹廷求、郑录军、于建霞:《政府股东、银行治理与中小商业银行风险控制——以山东、河南两省为例的实证分析》,《金融研究》,2006 年第 6 期。

(3)陈志武:《国有制和政府管制真能促进平衡发展吗?》,《经济观察报》,2006 年 1 月 1 日版。

(4)李维安、曹廷求:《股权结构、治理机制与城市银行绩效——来自山东、河南两省的调查证据》,《经济研究》,2004 年第 12 期。

(5)李利明、曾人雄:《中国金融大变革:1979~2006》,世纪出版集团、上海人民出版社,2007 年。

(6)李石凯:《境外战略投资对中东欧 8 国银行产业转型和发展的影响》,《国际金融研究》,2006 年第 9 期。

(7)潘敏:《商业银行公司治理:一个基于银行业特征的理论分析》,《金融研究》,2006 年第 3 期。

(8)宋增基、陈全、张宗益:《上市银行董事会治理与银行绩效》,《金融论坛》,2007 年第 5 期。

(9)杨德勇、曹永霞:《中国上市银行股权结构与绩效的实证研究》,《金融研究》,2007 年第 5 期。

(10)王朝弟:《中小商业银行公司治理机制与经营绩效关系的实证分析》,《南开管理评论》,2007 年第 10 卷第 4 期。

(11)卫新江:《农村合作银行治理结构特征研究:以鄞州银行为例》,《金融研究》,2006 年第 2 期。

(12)Abel, I. and P. L. Siklos, 2004, "Secrets to the Successful Hungarian Bank Privatization: The Benefits of Foreign Ownership Through Strategic Partnerships", Working Paper.

(13)Adams, R. and H. Mehran, 2003, "Is Corporate Governance Different for Bank Holding Companies?", *Economic Policy Review*, 9, pp.123~142.

(14)Adams, R. and H. Mehran, 2005, "Corporate Performance, Board Structure and its Determinants in the Banking Industry", Working Paper.

(15)Alonso, P. and E. V. González, 2006, "Corporate Governance in Banking: The Role of Board of Directors", Working Pa-

per.

(16)Altunbas, Y., L. Evans and P. Molyneux, 2001, "Bank Ownership and Efficiency", *Journal of Money, Credit and Banking*, 33, pp.926~954.

(17)Arun, T. G. and J. D. Turner, 2004, "Corporate Governance of Banks in Developing Economies: Concepts and Issues", *Corporate Governance: An International Review*, 12, pp.371~377.

(18)Belkhir, M., 2005, "Board structure, Ownership Structure and Firm Performance: Evidence from Banking", Working Paper.

(19)Brook, Y., R. J. Hendershott and D. Lee, 2000, "Corporate Governance and Recent Consolidation in the Banking Industry", *Journal of Corporate Finance*, 6, pp.141~164.

(20)Caprio, G., and R. Levine, 2002, "Corporate Governance of Banks: Concepts and International Observations", Working Paper.

(21)Ciancanelli, P. and J. R. Gonzalez, 2000, "Corporate Governance in Banking: A Conceptual Framework", Working Paper.

(22)Crespi-Cladera, R., M. A. García-Cestona, and V. Salas, 2003, "Governance Mechanisms in Spanish Banks: Does Ownership Matter?", Working Paper.

(23)Dinc, S., 2005, "Politicians and Banks: Political Influences on Government-Owned Banks in Emerging Markets", *Journal of Financial Economics*, 77, pp.453~479.

(24)Jensen, M., and W. Meckling, 1976, "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure", *Journal of Financial Economics*, 3, pp.305~360.

(25)John, K. and Y. Qian, 2003, "Incentive Features in CEO Compensation in the Banking Industry", *Economic Policy Review*, 9, pp.109~121.

(26)Kornai, J., 1986, "The Soft Budget Constraint", *Kyklos*, 39, pp.3~30.

(27)La Porta R., F. Lopez-de-Silanes and A. Shleifer, 2002, "Government Ownership of Banks", *Journal of Finance*, 57, pp.265~301.

(28)Levine, R., 2003, "The Corporate Governance of Banks: A Concise Discussion of Concepts and Evidence", Working Paper.

(29)Macey, J. R. and M. O'hara, 2003, "The Corporate Governance of Banks", *Economic Policy Review*, 9, pp.91~107.

(30)Molyneux, P. and W. Forbes, 1995, "Market Structure and Performance in European Banking", *Applied Economics*, 27, pp.155~159.

(31)Nam, S. W., 2004, "Corporate Governance of Banks: Review of Issues", Working Paper.

(32)Polo, A., 2007, "Corporate Governance of Banks: The Current State of the Debate", Working Paper7.

(33)Prowse, S., 1997, "Corporate Control in Commercial Banks", *Journal of Financial Research*, 20, pp.509~527.

(34)Qian, Y., 1994, "Financial System Reforms in China: Lessons from Japan's Main Bank System", in *The Japanese Main Bank System: Is Relevance for Developing and Transforming Economics*, Masahiko Aoki and Hugh eds., Oxford University Press, pp.552~591.